E-book jurídico: Mascarello Haus Advocacia

Medidas adotadas pelo Governo Estadual para retomada das atividades em diversos setores.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

*Autorizada a reprodução deste conteúdo, no todo ou em parte, para fins informativos a qualquer cidadão.

Uma informação representa segurança e assertividade.

Uma informação apresenta soluções.

Uma informação muda o mundo.



MASCARELLO HAUS
ADVOCACIA



PORTARIA 223/2020

Define medidas de prevenção para retorno das atividades por diversas categorias profissionais.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Os objetivos das medidas adotadas visam estabelecer diretrizes de segurança e prevenção na retomada das atividades para diversos setores econômicos.



MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

PORTARIA Nº 223, de 5 de abril de 2020

1) Para atividades exercidas por profissionais autônomos/liberais de saúde, tais como (médicos, médicos veterinários, fisioterapeutas, odontólogos, biomédicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, farmacêuticos, nutricionistas) e profissionais autônomos/liberais de interesse da saúde, tais como (terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, educadores físicos, cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures, depiladores, massagistas, podólogos), entre outros, deverão respeitar o seguinte:

a) o profissional deverá higienizar as mãos antes e ao final das atividades;
b) o profissional deverá usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de acordo com a assistência prestada;
c) o cliente deverá ser questionado se apresenta sintomas respiratórios ou se está em quarentena ou isolamento em decorrência do COVID-19 e, em caso positivo, não deverá ser prestado atendimento;
d) os clientes atendidos devem ser orientados a informar ao profissional que o atendeu caso venham a ter resultados positivos para a COVID-19;
e) manter as atividades com os cuidados de higienização das mãos, uso de álcool gel, distanciamento, etiqueta da tosse, limpeza e ventilação dos ambientes;
f) profissionais que executarem atendimentos a clientes que vierem a positivar para os testes de COVID-19 deverão imediatamente parar os atendimentos, informar o fato às autoridades sanitárias do seu município e se manter em quarentena, em conformidade com as orientações destas autoridades.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

2) Para atividades exercidas por profissionais autônomos/liberais em geral, tais como (advogados, contadores, administradores, jardineiros, limpadores de piscina, cozinheiros, faxineiras, empregados domésticos, encanadores), entre outros, deverão respeitar o seguinte:

a) o profissional deverá higienizar as mãos ao chegar no local de trabalho e ao final de cada atividade;
b) o profissional deverá usar EPI de acordo com a assistência prestada;
c) se alguém na residência onde presta serviço apresenta sintomas respiratórios ou se encontra em quarentena ou isolamento em decorrência do COVID-19, não é recomendado o atendimento domiciliar destes clientes;
d) caso o profissional positive para COVID-19 deverá avisar imediatamente os seus clientes, informar o fato às autoridades sanitárias do seu município e se manter em quarentena, em conformidade com as orientações destas autoridades.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

3) Além das medidas gerais, deverão ser respeitados os seguintes critérios por profissionais que realizam suas atividades em consultórios isolados, clínicas e escritórios:

a) organizar a agenda de modo a ampliar o intervalo entre atendimentos, reduzindo o número de pessoas nestes ambientes;
b) os atendimentos de clientes deverão ser realizados de forma individual, sem acúmulo de pessoas na sala de espera, sendo permitido que permaneça na sala de espera apenas o cliente do horário seguinte, cabendo ao profissional organizar sua agenda conforme tempo médio de atendimento;
c) disponibilizar álcool gel nas salas de espera e nas salas de atendimento, nas áreas de saída, devendo haver orientação para a utilização;
d) realizar a higienização contínua do estabelecimento, intensificando a limpeza das áreas com desinfetantes próprios para a finalidade e realizar frequente desinfecção com álcool 70%, quando possível, sob fricção de superfícies expostas, como maçanetas, mesas, teclado, mouse, materiais de escritório, balcões, corrimões, interruptores, elevadores, balanças, banheiros, lavatórios, entre outros;
e) ao realizar o agendamento, a pessoa deverá ser questionada se apresenta sintomas respiratórios e se está em quarentena ou isolamento em decorrência do COVID-19, ficando proibido o atendimento de pessoas sintomáticas ou em período de quarentena nestas atividades;

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

f) deve ser dado atendimento preferencial a idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes, sendo garantindo fluxo ágil a fim de que estas pessoas permaneçam o mínimo de tempo possível no estabelecimento;
g) os lavatórios devem estar providos de sabão líquido para as mãos e toalha de papel;
h) o cliente e/ou paciente deverá higienizar as mãos antes e ao final dos atendimentos;
i) o profissional deverá higienizar as mãos antes e ao final das atividades;
j) o profissional deverá usar EPIs de acordo com a assistência prestada, ficando proibido o uso de máscara confeccionada de forma doméstica para uso por parte do profissional;
k) deverá ser priorizada a modalidade de trabalho remoto para os setores administrativos, sendo que, caso não seja possível, os trabalhadores deverão realizar suas atividades administrativas respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro e meio) entre si e os clientes e/ou pacientes;
l) manter todas as áreas ventiladas, inclusive os refeitórios de trabalhadores e locais de descanso, caso existam, devendo ser evitadas aglomerações;

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

m) os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos, principalmente antes e depois do atendimento de cada cliente ou após usarem banheiro;
n) nos locais onde há uso de máquina para pagamento com cartão, esta deverá ser higienizada com álcool 70% ou preparações antissépticas após cada uso;
o) os trabalhadores que apresentarem sintomas de contaminação pela COVID-19 deverão ser afastados do trabalho, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, ou conforme determinação médica;
p) os pacientes e/ou clientes atendidos devem ser orientados a informar ao estabelecimento e ao profissional que o atendeu caso venham a ter resultados futuros positivos para a COVID-19;
q) profissionais que executarem atendimentos a clientes e/ou pacientes que vierem a positivar para COVID-19, deverão cancelar imediatamente os atendimentos, informar o fato às autoridades sanitárias do seu município e se manter em quarentena, em conformidade com as orientações destas autoridades.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

4) Também deverão ser atendidos os seguintes critérios por profissionais que realizam suas atividades em domicílio:

a) organizar a agenda de modo a ampliar o intervalo entre atendimentos, a fim de realizar a higienização dos instrumentos que eventualmente sejam utilizados nestas atividades;
b) ao realizar o agendamento o cliente deverá ser questionado se apresenta sintomas respiratórios ou se se encontra em quarentena ou isolamento em decorrência do COVID-19, ficando proibido o atendimento domiciliar destes pacientes;
c) o cliente e/ou paciente deverá higienizar as mãos antes e ao final das atividades;
d) o profissional deverá higienizar as mãos antes e ao final das atividades;
e) o profissional deverá usar EPIs de acordo com a assistência prestada, ficando proibido o uso de máscara confeccionada de forma doméstica para uso por parte do profissional;

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

f) para atividades que necessitem de contato físico, o profissional deverá utilizar além de máscara, avental descartável que deverá ser substituído e descartado a cada atendimento;
g) o cliente e/ou paciente deverá usar máscara durante todo o atendimento (da chegada do profissional até a saída da residência), sendo de responsabilidade do profissional as orientações do correto uso da mesma;
h) deve ser evitada a participação de familiares nas atividades, porém caso elas se façam necessárias, estes familiares também deverão usar máscara durante todo o período que o profissional permanecer na residência;
i) os pacientes e clientes atendidos devem ser orientados a informar ao profissional que o atendeu caso venham a ter resultados positivos para a COVID-19;
j) profissionais que executarem atendimentos a clientes ou pacientes que vierem a positivar para os testes de COVID-19 deverão imediatamente parar os atendimentos, informar o fato às autoridades sanitárias do seu município e se manter em quarentena, em conformidade com as orientações destas autoridades;
k) manter ventiladas, dentro do possível, as áreas utilizadas para as atividades.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

5) A portaria também autoriza a retomada das atividades nos seguintes locais clínicas, consultórios, serviços de diagnóstico por imagens, serviços de óticas, laboratórios óticos, serviços de assistência e prótese odontológica e escritórios em geral.

6) As atividades mencionadas nesta Portaria podem ser realizadas tanto em domicílio quanto nos estabelecimentos de vinculação dos profissionais, desde que o atendimento seja de forma individual, ficando vedada a realização das atividades em shopping centers, galerias e centros comerciais.

7) A portaria permite que para atividades ligadas aos profissionais autônomos/liberais de saúde, profissionais autônomos/liberais de interesse da saúde e profissionais autônomos/liberais em geral poderão se utilizar de serviços prestados por profissionais vinculados a empresas de mão de obra terceirizada ou com atuação específica nesses segmentos.

8) Os educadores físicos e terapeutas ocupacionais, que pertencem à categoria dos profissionais autônomos/liberais de interesse da saúde, ficam autorizados a prestar somente atendimentos individualizados voltados à recuperação ou prevenção da saúde, ficando proibidas atividades recreativas individuais ou coletivas e atendimentos em academias.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

9) Qual prazo de duração das medidas previstas nesta Portaria?

As diretrizes de prevenção e retomada das atividades por essas categorias profissionais, previstas na Portaria nº 223/2020, que já estão em vigor desde 06 de abril de 2020, tem vigência válida enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus.

Importante esclarecer que questões práticas não definidas pela portaria adotadas pelo Governo e que venham a ser disponibilizadas posteriormente, tão logo sejam publicadas serão objeto de Comunicado específico.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA



PORTARIA 244/2020

Define medidas de prevenção para retorno das atividades por categorias ligadas ao comércio em geral, setor alimentício e de hotelaria.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

PORTARIA Nº 244, de 12 de abril de 2020

1) A Portaria autoriza a abertura e realização de atividades, a partir de 13 de abril de 2020, exercidas pelos seguintes setores e profissionais:

a) Hotéis, pousadas, albergues e afins;
b) Restaurantes, bares, cafés, lanchonetes e afins;
c) Comércio de rua em geral.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

2) Quais requisitos os estabelecimentos relacionados a Hotéis, pousadas, albergues e afins deverão cumprir para funcionarem?

a) somente poderão ativar 50% de sua capacidade total de hospedagem;
b) devem disponibilizar álcool gel para uso dos clientes na recepção, nas portas dos elevadores e nos corredores de acesso aos quartos;
c) os serviços de alimentação, tais como restaurantes, bares e lanchonetes, localizados dentro das hospedagens poderão atender aos hóspedes somente em serviço de quarto;
d) as áreas sociais e de convivência, tais como sala de jogos, academias e piscinas, deverão permanecer fechadas;
e) o serviço de governança deverá intensificar a higienização dos quartos e banheiros com desinfecção das superfícies com álcool a 70º ou sanitizantes de efeito similar, além da limpeza de rotina;
f) ao final da estadia do hóspede deverá ser realizada limpeza e desinfecção completa do quarto e superfícies, antes da entrada de novo hóspede; e
g) todos os trabalhadores deverão usar máscaras de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão durante todo seu turno de serviço, independentemente de estarem em contato direto com o público.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

3) Quais requisitos os estabelecimentos relacionados a restaurantes, bares, cafés, lanchonetes e afins deverão cumprir para funcionarem?

a) somente poderão funcionar na modalidade do tipo tele-entrega (delivery), retirada na porta e/ou balcão (take out) ou drive-thru;
b) nos pontos de atendimento ao cliente, deve ser disponibilizado dispensador de álcool gel;
c) as refeições, lanches, cafés, bebidas e alimentos em geral devem estar em recipientes prontos para viagem, marmitas ou "pratos feitos" para entrega aos clientes, sendo proibida a modalidade de bufê de auto serviço (self service);
d) não poderão disponibilizar autoatendimento de produtos não embalados aos clientes; e
e) todos os trabalhadores deverão usar máscaras de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão durante todo o seu turno de serviço, independentemente de estarem em contato direto com o público.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

4) Quais requisitos os estabelecimentos relacionados a comércio de rua em geral deverão cumprir para funcionarem?

a) não é permitida a prova de vestimentas em geral, acessórios, bijuterias, calçados entre outros;
b) os provadores, se houver, deverão estar fechados;
c) o número de clientes dentro do estabelecimento não pode ultrapassar a 50% de sua capacidade;
d) todos os produtos que forem adquiridos pelos clientes deverão ser limpos previamente ao uso, sendo está uma orientação dada pelo estabelecimento;
e) todos os produtos expostos em vitrine deverão ter sua higienização realizada de forma frequente, recomenda-se redução da exposição de produtos sempre que possível;
f) os estabelecimentos de cosméticos ficam proibidos de ter mostruário disposto ao cliente para provar produtos (batom, perfumes, bases, pós, sombras, cremes hidratantes, entre outros;
g) nos estabelecimentos em que os clientes venham a manusear roupas ou produtos de mostruários, deverá ser orientado aos trabalhadores que antes deste manuseio os clientes tenham as mãos higienizadas com álcool-gel 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar; e
h) Todos os trabalhadores deverão usar máscaras de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão durante todo o seu turno de serviço, independentemente de estarem em contato direto com o público.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

5) Além dos requisitos já mencionados, os estabelecimentos relacionados nesta portaria deverão se atentar aos seguintes requisitos de funcionamento:

a) priorização do afastamento, sem prejuízo de salários, de empregados pertencentes ao grupo de risco, tais como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e imunodeprimidos;
b) priorização de trabalho remoto para os setores administrativos;
c) adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde no trabalho, necessárias para evitar a transmissão do coronavírus no ambiente de trabalho;
d) utilização, se necessário de veículos de fretamento para transporte de trabalhadores, ficando a ocupação de cada veículo limitada a 50% (cinquenta por cento) da capacidade de passageiros sentados;
e) fica obrigatório providenciar o controle de acesso, a marcação de lugares reservados aos clientes, o controle da área externa do estabelecimento, bem como a organização das filas para que seja mantida a distância mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre cada pessoa;
f) as pessoas que acessarem e saírem do estabelecimento deverão realizar a higienização das mãos com álcool-gel 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, colocadas em dispensadores e disponibilizadas em pontos estratégicos como na entrada do estabelecimento, nos corredores, nas portas de elevadores, balcões e mesas de atendimento, para uso dos clientes e trabalhadores;

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

g) todos os trabalhadores dos serviços/atividades citados no Art. 1º ficam obrigados a fazer uso de máscara de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão durante todo o seu turno de serviço, independentemente de contato direto com o público;

h) o ingresso no estabelecimento será feito em número proporcional à disponibilidade de atendentes, evitando aglomerações em seu interior e respeitada a capacidade de 50% do espaço;

i) deve ser dado atendimento preferencial e especial a idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes garantindo um fluxo ágil de maneira que estas pessoas permaneçam o mínimo de tempo possível no interior do estabelecimento;

j) manter todas as áreas ventiladas, incluindo caso exista, os locais de alimentação e locais de descanso dos trabalhadores;

k) os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos, principalmente antes e depois do atendimento de cada cliente, após uso do banheiro, após entrar em contato com superfícies de uso comum como balcões, corrimão, teclados de caixas, etc;

l) realizar procedimentos que garantam a higienização contínua do estabelecimento, intensificando a limpeza das áreas com desinfetantes próprios para a finalidade e realizar frequente desinfecção com álcool 70%, quando possível, sob fricção de superfícies expostas, como maçanetas, mesas, teclado, mouse, materiais de escritório, balcões, corrimões, interruptores, elevadores, balanças, banheiros, lavatórios, pisos, barreiras físicas utilizadas como equipamentos de proteção coletiva como placas transparentes, entre outros;

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

m) nos locais onde há uso de máquina para pagamento com cartão, esta deverá ser higienizada com álcool 70% ou preparações antissépticas após cada uso;
n) os caixas eletrônicos de autoatendimento ou qualquer outro equipamento que possua painel eletrônico de contato físico deverão ser higienizados com álcool 70% ou preparações antissépticas, após cada uso;
o) colocar cartazes informativos, visíveis ao público, contendo a seguintes informações/orientações: higienização de mãos, uso do álcool 70%, uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes;
p) capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso das máscaras para a realização das atividades;
q) caso a atividade necessite de mais de um trabalhador ao mesmo tempo manter a distância mínima entre eles de 1,5 metros (um metro e cinquenta centímetros);
r) recomendar que os trabalhadores não retornem as suas casas diariamente com suas roupas de trabalho quando estes utilizarem uniforme;

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

s) os locais para refeição, quando presentes, poderão ser utilizados com apenas 1/3 (um terço) da sua capacidade (por vez). Deverão organizar cronograma para sua utilização de forma a evitar aglomerações e cruzamento entre os trabalhadores (fluxos internos e de entradas e saídas), além de garantir a manutenção da distância mínima de 1,5 metros (um metro e cinquenta centímetros);

t) os lavatórios dos locais para refeição e sanitários deverão estar providos de sabonete líquido e toalha de papel;

u) fica estabelecida a limitação de entrada de pessoas em estabelecimentos que atendam o público em 50% (cinquenta por cento) da capacidade, podendo estes estabelecerem regras mais restritivas; e

v) se algum dos trabalhadores (proprietários, empregados próprios ou terceirizados) apresentarem sintomas de contaminação pelo COVID-19, deverão buscar orientações médicas, bem como serem afastados do trabalho, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, ou conforme determinação médica, sendo que as autoridades de saúde devem ser imediatamente informadas desta situação.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

6) Quem realizará a fiscalização dos estabelecimentos?

A fiscalização dos estabelecimentos que estão em funcionamento ficará a cargo das equipes de vigilância sanitária e das equipes de segurança pública.

7) Em caso de irregularidade ou descumprimento das medidas, o que ocorrerá?

O não cumprimento do regramento disposto nessa Portaria implicará em abertura de processo administrativo sanitário nos termos da Lei 6.320/1983, que estabelece normas gerais de saúde, institui as penalidades aplicáveis.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Importante! Em relação as normas de funcionamento elencadas pela Portaria, faz-se necessária a observância pelos comerciários locais nos municípios para as regras adotadas de caráter mais específico pelo respectivo município se é MAIS ABRANGENTE que o texto da Portaria ou igual.

Destaco, por exemplo, que no Município de Videira – SC, no Decreto nº 17.313, de 7 de abril de 2020, há previsão no artigo 15 para **comércios de gêneros alimentícios** ser permitido simultaneamente a presença de clientes e funcionários, na área de vendas, de apenas 40% (quarenta por cento) do número de pessoas permitidas para aquele local, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros.

No mesmo decreto, o município institui que nos casos de **motoristas, autônomos e vendedores**, as empresas locais deverão manter registro completo de todos que chegam ao estabelecimento, possibilitando o rastreamento em caso de contaminação, fala o artigo 32.

Estabeleceu também a **obrigatoriedade de uso de máscara de proteção** em qualquer estabelecimento fechado, embarque em transporte público ou coletivo e para circulação de pessoas em locais público, previsão do artigo 41 do decreto.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

8) Qual prazo de duração das medidas previstas nesta Portaria?

As diretrizes de prevenção e retomada das atividades por essas categorias profissionais, previstas na Portaria nº 244/2020, que já estão em vigor desde 13 de abril de 2020, tem vigência válida enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus.

Importante esclarecer que questões práticas não definidas pela portaria adotadas pelo Governo e que venham a ser disponibilizadas posteriormente, tão logo sejam publicadas serão objeto de Comunicado específico.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA


MASCARELLO
HAUS
ADVOCACIA
Miratáira Helena Mascarello Haus
- OAB/SC 46.446
- miratáira@mascarellohaus.adv.br
Lucas Flores
- OAB/SC 5.925-B
- lucas@mascarellohaus.adv.br